

Les régimes d'indemnisation des catastrophes naturelles

Alain Thirion

DANS **ADMINISTRATION 2020/1 N° 266**, PAGES 56 À 58

ÉDITIONS **L'ASSOCIATION DU CORPS PRÉFECTORAL ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR**

ISSN 0223-5439

DOI 10.3917/admi.266.0056

Date de mise en ligne : 12/07/2022

Article disponible en ligne à l'adresse

<https://droit.cairn.info/revue-administration-2020-1-page-56?lang=fr>



Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...
Scannez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.



Distribution électronique Cairn.info pour L'Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur.

Vous avez l'autorisation de reproduire cet article dans les limites des conditions d'utilisation de Cairn.info ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Détails et conditions sur cairn.info/copyright.

Sauf dispositions légales contraires, les usages numériques à des fins pédagogiques des présentes ressources sont soumises à l'autorisation de l'Éditeur ou, le cas échéant, de l'organisme de gestion collective habilité à cet effet. Il en est ainsi notamment en France avec le CFC qui est l'organisme agréé en la matière.

Les régimes d'indemnisation des catastrophes naturelles

De nombreux mécanismes d'aide et d'indemnisation des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales victimes de catastrophes naturelles ont été institués par l'État.



Alain THIRION,

préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC)

> EN RESUMÉ : L'État a institué de nombreux mécanismes d'aide et d'indemnisation des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales victimes de catastrophes naturelles. Le régime de la garantie catastrophe naturelle, créé en 1982, demeure l'un des plus connus du grand public notamment parce qu'il fait intervenir à la fois les pouvoirs publics et le secteur de l'assurance. Au niveau départemental, le préfet assure le pilotage et l'articulation de ces différents dispositifs lors des catastrophes de grande ampleur. Dans le cadre de la phase de résilience qui peut durer plusieurs mois, ces mécanismes constituent des outils lui permettant, avec le soutien du préfet de région et des ministères, d'impulser autour des acteurs locaux une politique de reconstruction intégrant les enjeux de la prévention des risques naturels.

1. Les dispositifs d'indemnisation mobilisables après une catastrophe naturelle sont nombreux et dépendent de la nature des biens endommagés, de la situation des sinistrés et du caractère assurable ou non des phénomènes naturels à l'origine des dégâts.

En effet, l'indemnisation des biens assurables des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales est couverte par des dispositifs distincts en fonction du caractère légalement assurable ou non du phénomène naturel à l'origine des dégâts.

Les phénomènes naturels qualifiés d'assurables sont notamment ceux qui peuvent se produire indifféremment sur l'ensemble du territoire national. Les dommages qu'ils provoquent sont exclusivement indemnisés par les assureurs sans qu'une intervention préalable des pouvoirs publics ne soit nécessaire. Il s'agit notamment des effets des vents violents (tempête, tornade...), de la neige ou de la grêle, dont la prise en charge est assurée par la garantie « tempête, neige, grêle » (TGN) des contrats d'assurance dommage aux biens (assurance incendie, multi-risques habitation...). Le législateur a rendu obligatoire la garantie contre les effets du vent dans les contrats d'assurance aux biens (article L.122-7 du code des assurances).

Dès lors qu'ils sont provoqués par des phénomènes naturels non assurables,

notamment parce qu'ils se produisent dans certains territoires exposés aux risques naturels, les dommages sont indemnisés par un dispositif public-privé, « la garantie Catastrophe Naturelle », prévue par les articles L.125-1 et suivants du code des assurances. Il s'agit notamment des inondations et coulées de boues (provoquées par le ruissellement, les crues torrentielles, les débordements de cours d'eau ou les remontées de nappe), des mouvements de terrain, des séismes, des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols, des submersions marines et des vents cycloniques les plus violents (dès lors qu'ils réunissent les caractéristiques des cyclones tropicaux de catégorie 4 ou supérieure sur l'échelle de Saffir-Simpson - art.L.122-7 du code des assurances).

L'indemnisation des biens, qui repose donc sur deux procédures distinctes, s'avère adaptée à l'exposition de la France aux phénomènes naturels intenses. En revanche, elle n'est possible que si les biens sont assurés par leur propriétaire.

Mais il ne s'agit pas des seules possibilités de dédommagement, d'autres dispositifs d'aide peuvent être mis en œuvre après une catastrophe naturelle au profit de différents bénéficiaires :

- **Les collectivités territoriales** et leur établissement dont les équipements publics non assurables ont été endommagés (routes et ouvrages d'art, ré-

[...] l'indemnisation des biens assurables des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales est couverte par des dispositifs distincts en fonction du caractère légalement assurable ou non du phénomène naturel à l'origine des dégâts.

seaux de distribution d'eau, digues etc.), peuvent solliciter dans ce cas la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales touchées par des événements climatiques ou géologiques, prévue par les articles L. 1613-6 et suivant du code général des collectivités territoriales.

Pour celles qui ont pris en charge l'hébergement d'urgence et le relogement temporaire de personnes occupant des logements rendus inhabitables par une catastrophe, elles peuvent également demander l'intervention du fonds d'aide au relogement d'urgence (FARU) prévu par L.2335-15 du code général des collectivités territoriales qui permet d'attribuer une subvention aux collectivités. Ces deux dispositifs sont pilotés par la direction générale des collectivités locales.

- **Les particuliers sinistrés** se retrouvant en grande difficulté au lendemain d'une catastrophe de grande ampleur, peuvent se voir allouer des crédits de secours d'extrême urgence portés par le programme 161 sécurité civile. Ces aides directes, d'un montant modeste, visent à permettre aux sinistrés de faire face à leurs besoins essentiels (nourriture, habillement...) et au remplacement des biens de première nécessité.
- **Les exploitants agricoles** dont le bétail et les cultures ont été sinistrés peuvent eux bénéficier du fonds national de gestion des risques agricoles qui provient du régime des calamités agricoles et mis en œuvre par les services du ministère chargé de l'agriculture.
- **Les entreprises** peuvent également bénéficier de dispositifs ponctuels ou de droit commun afin de faciliter leur redémarrage. Il s'agit notamment de mesures d'ordre fiscal (délai de paiement des prélèvements obligatoires ou des cotisations sociales...), d'autres relevant du droit du travail (chômage partiel...) voire éventuellement d'aide directe (aide au redémarrage). Tous ces dispositifs sont mis en œuvre par les services des ministères chargés de l'économie et du travail.
- **Dans les départements et collectivités d'outre-mer**, qui sont particulièrement exposés aux phénomènes naturels, le fonds de secours pour l'outre-mer (FSOM) peut également être

Total du nombre de demandes communales traitées entre 2012 et 2019

	Total	Décisions favorables	Décisions défavorables
Année 2019	7 080	4 947	2 133
Année 2018	8 161	6 318	1 843
Année 2017	3 242	1 607	1 635
Année 2016	5 705	3 194	2 511
Année 2015	2 983	2 109	874
Année 2014	3 654	2 543	1 111
Année 2013	3 890	2 456	1 434
Année 2012	3 704	3 071	633

mobilisé. Piloté par la direction générale des outre-mer, il permet le versement d'aide directe aux particuliers, aux entreprises à caractère artisanal ou familial, aux exploitants agricoles et aux collectivités territoriales.

Enfin, **le fonds de secours de l'Union européenne (FSUE)** peut être sollicité en cas de catastrophe majeure ayant des répercussions graves sur les conditions de vie d'une ou de plusieurs régions d'un État membre. Ces crédits visent à couvrir une partie des dépenses engagées par les collectivités publiques pour réaliser des actions en urgence : remise en état d'infrastructures et d'équipements publics, mesures d'hébergement provisoire, prise en charges des services de secours...

2. La garantie catastrophe naturelle, un dispositif public-privé original qui a fait ses preuves.

La garantie catastrophe naturelle permet d'indemniser les biens assurés des particuliers, des entreprises et des collectivités

La garantie catastrophe naturelle permet d'indemniser les biens assurés des particuliers, des entreprises et des collectivités endommagés par des phénomènes non assurables. Créé en 1982, ce régime de garantie est un des plus connu du grand public.

endommagés par des phénomènes non assurables. Créé en 1982, ce régime de garantie est un des plus connu du grand public. Sa mise en œuvre fait intervenir à la fois le secteur privé de l'assurance et l'État, ce dernier garantissant financièrement le dispositif. Il est communément appelé dispositif « garantie CATNAT ».

Mécanisme de solidarité nationale, cette garantie n'est mise en œuvre que si les phénomènes naturels présentent une intensité anormale. L'État constate cette situation au terme d'une procédure administrative qui est formalisée par un arrêté interministériel portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle publié au Journal Officiel. Sur son fondement, les assureurs engagent la procédure d'indemnisation effective de leur assuré dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.

La procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle si elle est pilotée par la direction générale de sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'Intérieur (DGSCGC), fait aussi intervenir les services déconcentrés (DDI et préfecture) et les services d'expertise de l'État (Météo-France, BRGM, CEREMA, SHOM...).

La DGSCGC travaille en continu afin d'améliorer les modalités d'instruction des demandes communales de reconnaissance. Une procédure accélérée, créée en 2014, permet d'instruire dans des délais rapides les situations où le « caractère anormal » du phénomène naturel est évident en raison de son inten-

sité hors-norme. Depuis 2017, elle est mise en œuvre en moyenne trois à quatre fois par an pour traiter les événements les plus graves (cyclones Irma et Maria en 2017, crues de la Seine et de la Marne en janvier-février 2018, inondations de l'Aude en octobre 2018, séisme du Teil et inondation dans la région PACA en novembre 2019).

Sur la constitution des dossiers, la dématérialisation de la procédure a permis de réduire les délais d'instruction de l'ensemble des demandes communales. Cette procédure permet de sécuriser leur transmission et leur traitement et de rendre accessible à l'ensemble des services de l'État et des communes une doctrine formalisée sur le régime de la garantie catastrophe naturelle. L'application iCatNat, qui constitue le support de cette dématérialisation, a été progressivement déployée au profit des services de l'État en 2018 et des communes en 2019. Depuis le 28 novembre 2019, toutes les communes de France sont en capacité d'avoir recours au service en ligne d'iCatNat pour déposer leur demande de reconnaissance par Internet.

La mise en place de la dématérialisation a été déterminante dans le traitement des 15 241 demandes communales déposées en 2018 et 2019. Ce flux exceptionnel, parmi les plus importants en nombre de dossiers traités depuis la création du régime en 1982, a pu être ainsi traité avec des délais d'instruction souvent inférieurs à deux mois.

3. Le pilotage et l'articulation des différents dispositifs d'aide et d'indemnisation sont assurés au niveau déconcentré par les préfets de département.

Estimation du coût des principaux événements entre 2017 et 2019 pour le seul régime de la garantie catastrophe naturelle

Événements naturels majeurs en 2017	Estimation du coût en millions d'€
Cyclones Irma et Maria	2 000 M€
Événements naturels majeurs en 2018	
Inondations Seine et Marne - janvier / février 2018	300 M€
Épisodes orageux - mai / juin 2018	200 M€
Crues cévenoles Aude - octobre 2018	260 M€
Épisode de sécheresse-réhydratation des sols 2018	1 000 M€
Événements naturels majeurs en 2019	
Crues cévenoles Occitanie - octobre 2019	100 à 150 M€
Séisme du 11 novembre 2019	30 à 50 M€
Crues cévenoles - novembre / décembre 2019	250 à 300 M€

Le préfet de département pilote avec ses services la phase de retour à la normale qui suit la survenue d'une catastrophe naturelle. Si les phénomènes d'ampleur limitée sont traités par les services déconcentrés et ministériels compétents en « tuyaux d'orgue », les événements plus importants conduisent le préfet à coordonner la mobilisation des différents dispositifs d'aide et d'indemnisation et à articuler leur mise en œuvre dans le temps.

La mise en place d'un comité de suivi faisant intervenir les services de l'État, mais aussi l'ensemble des acteurs locaux impliqués dans la reconstruction (assureurs, opérateurs de réseau, collectivités locales et EPCI...), constitue une enceinte pertinente pour s'assurer de cette mobilisation et du suivi des engagements financiers.

Il permet également à l'État de coordonner son action avec celle des conseils départementaux et régionaux

dans un objectif de synergie afin de cofinancer les opérations qui revêtent un caractère stratégique ou incontournable ou nécessitent des fonds importants. Au-delà du seul retour à la normale, ce comité peut constituer un cadre de réflexion pour mobiliser d'autres dispositifs juridiques ou financiers visant à améliorer la situation pour l'avenir. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut par exemple être mobilisé pour financer le rachat de biens immobiliers dont la forte exposition aux risques naturels a été mise en lumière par la catastrophe.

À titre d'illustration, un dispositif de cette nature été mis en œuvre en œuvre dans l'Aude suite aux inondations majeures d'octobre 2018. Mobilisé pendant plus de 6 mois, le comité de suivi des engagements a permis la mobilisation de plus de 105 M€ d'aide et subvention de l'État au profit des particuliers et des collectivités territoriales locales. ■

Le préfet de département pilote avec ses services la phase de retour à la normale qui suit la survenue d'une catastrophe naturelle.